

0067055-49.1998.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

-

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marlene Penaloze

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

MARLENE PEÑALOZE, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 155, "caput". c.c. artigo 14, inciso II do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0067055-49.1998.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0067055-49.1998.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

-

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marlene Penaloze

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

MARLENE PEÑALOZE, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 155, "caput". c.c. artigo 14, inciso II do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 15/12/1998, por volta das 15:00 horas, na sede do Extra

Hipermercados, situado na avenida Antônio de Souza, número 300, nesta cidade e comarca, tentou subtrair para si 9 CDs, marca Som Livre, avaliados em um total de R\$ 125,10 (cento e vinte e cinco reais e dez centos), em prejuízo da empresa Extra Hipermercados, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida em 21/12/1998 (fls. 33).

Em audiência realizada em 05/01/1999, a acusada aceitou a proposta de suspensão condicional do processo (fls. 41), que foi revogada em 18/03/1999 diante do descumprimento das condições impostas (fls. 11 do apenso de controle e fiscalização).

Após, citada por edital (fls. 64 e fls. 66), manteve-se inerte, o que ensejou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 30/08/1999 (fls. 75). Ao crime apurado nestes autos, comina-se pena máxima de 4 anos, cuja prescrição opera-se em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, razão pela qual esse é o prazo máximo da suspensão do processo, que expirou em 29/08/2007.

Por sua vez, somado o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a suspensão condicional do processo, entre a revogação desta e a suspensão nos termos do artigo 366 do CPP, até a presente data, verifica-se, ainda, que também decorreu o lapso prescricional de 8 anos, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva.

Posto isso, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada MARLENE PEÑALOZE, por infração ao artigo 155, "caput". c.c. artigo 14, inciso II do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 1ª figura, e 109, IV, ambos do Código Penal.

P.R.I.C., arquivando-se oportunamente.

Guarulhos, 13 de dezembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA